

Nr. 54 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 5. März 1938

R 2/59325, unfol. Schnellbrief, Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

[Gesetzentwurf zur Förderung der HJ-Heimbeschaffung]

Auf das Schreiben vom 30. Dezember 1937² – V St. 2080/37 –.

Mit dem übersandten Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der HJ-Heimbeschaffung vermag ich mich nicht einverstanden zu erklären.

Die Errichtung von HJ-Heimen ist als Gemeindeaufgabe allgemein *anerkannt*, sodaß es einer gesetzlichen Bestimmung, durch die die Gemeinden zur Errichtung von HJ-Heimen verpflichtet werden, nicht bedarf³. Die gesetzliche Verpflichtung würde in den Fällen, in denen es sich um *leistungsschwache* Gemeinden handelt, zu Schwierigkeiten führen.

Die *Länder* und die *Partei* beteiligen sich auch heute schon an den Baukosten durch Gewährung von Zuschüssen an leistungsschwache Gemeinden; auch hierüber bedarf es keiner gesetzlichen Bestimmung. Die Beteiligung der *Landkreise* wird, da ihre finanzielle Leistungsfähigkeit sehr verschieden ist, besser auf Freiwilligkeit als auf Pflicht abgestellt. Sie zu jährlichen Rücklagen zu verpflichten⁴, erscheint um so bedenklicher, als sie in Preußen erst vor kurzem zu Rücklagen für Volksschulbauten verpflichtet worden sind⁵ und den außerpreußischen Ländern der Erlaß entsprechender Bestimmungen nahegelegt worden ist. Die Einführung einer Verpflichtung zu weiteren Rücklagen könnte leicht zu einer Überspannung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Landkreise führen.

Abgesehen von allen diesen Bedenken, würde der Erlaß des Gesetzes die unerwünschte Folge haben, daß nach Festlegung der gesetzlichen Pflicht der Gemeinden zur HJ-Heimbeschaffung sich

¹ Reinkonzept in R 2/12890, unfol.; Abschrift: R 43 II/522a, Bl. 97 f. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12514; I 2 Reg. Nr. 22745.

² R 2/12890. Mit diesem Schreiben hatte der RIM an StdF und RFM den Entw. eines „Gesetzes zur Förderung der HJ-Heimbeschaffung“ übersandt, der dem RFM aber durch MR Fuchs schon am 4. 12. 1937 im Referentenweg vorab zugegangen und am 7. 12. mit diesem von MR Augustin und MR Richter erstmals besprochen worden war; s. ebd.; R 2/59325. Der GesEntw. schrieb in § 1 die Pflicht der Gemeinden zur Errichtung und Unterhaltung der HJ-Heime fest, dazu eine Baukostenbeteiligung von Partei und Staat „nach Maßgabe der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel“. Nach § 2 sollten die Gemeinden, soweit es ihr ordentl. Haushalt nicht hergab, für den Heimbau Rücklagen bilden, gemäß § 3 entsprechend auch die Landkreise; s. u. Anm. 4. § 4 stellte es den Kreisen frei, diese Mittel den Kommunen als Zuschuß oder verzinsl. Darlehen zuzuwenden; § 5 verpflichtete den RJF zu Baukostenzuschüssen mindestens i. H. der halben Kreisbeiträge. § 6 schließlich ermächtigte den RIM im Einvernehmen mit RFM und RJF zum Erlaß von Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften. Der StdF hatte dem GesEntw. bereits am 20. 2. 1938 mit geringfügigen Änderungen, die auf eine stärkere Einschaltung des RSchatzMstr. abzielten, zugestimmt; R 2/59325.

³ Anspielung auf den RdErl. des RIM betr. „Mitwirkung der Gemeinden (Gemeindeverbände) bei der Heimbeschaffung der Hitlerjugend“ vom 14. 1. 1937 (RMBliV S. 91): Mit Verweis auf den ausdrükl. Wunsch Hitlers (s. ARH IV, Nr. 135 Anm. 4) waren die Kommunen dort, unter Mitteilung bindender Richtlinien, autoritativ „gebeten [worden], im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Beschaffung des Grund und Bodens sowie bei Bau, Einrichtung und Unterhaltung der Heime mitzuhelfen und bei der Haushaltsaufstellung kommender Jahre diese wichtige Aufgabe genügend zu berücksichtigen“. Abstimmung des RdErl. mit dem RFM s. R 2/59325.

⁴ Hierzu GesEntw. § 3: „Die Landkreise sollen zur Förderung der Heimbeschaffung eine jährliche Rücklage von 75 bis 100 RM je 1000 Einwohner ansammeln und verzinslich anlegen. Die Mittel zur Ansammlung der Heimbeschaffungsrücklage werden durch Kreisumlage aufgebracht.“

⁵ § 20 des preuß. *VolksschulfinanzG* vom 2. 12. 1936 (PrGS S. 161) verpflichtete die Landkreise zur Bildung von Schulbaurücklagen i. H. von 100 RM je Schulstelle. Lt. Haushalts-RdErl. des RIM vom 30. 1. 1937 (RMBliV S. 213), Ziff. D 3 a) (2) bedeutete dies eine Verdoppelung gegenüber 1936.

kaum noch *private* Geldgeber bereitfinden würden, die Errichtung von Heimen durch *Spenden* zu fördern.

Durch das vorgeschlagene Gesetz entsteht überdies der Eindruck, als ob den Gemeinden eine *neue zusätzliche Aufgabe* übertragen werde, für deren Erfüllung sie *neue zusätzliche Aufwendungen* zu übernehmen haben. In Wirklichkeit handelt es sich dagegen um die Fortsetzung von Maßnahmen, die ihnen *bisher* schon oblagen und für die bisher schon erhebliche Mittel bereitgestellt worden sind. Diese Bereitstellung aber kann und darf, sowohl zeitlich als auch der Höhe nach, sich nur im Rahmen der Möglichkeiten halten, die für die Finanzierung öffentlicher Aufgaben im ganzen gegeben sind. Hier aber steht der Bedarf des Reichs für seine großen Aufgaben zurzeit an erster Stelle. Ich darf auf die mit Ihnen kürzlich gepflogene Unterhaltung Bezug nehmen, in der Sie diesen Grundsatz anerkannten und grundsätzlich mit mir darin übereinstimmten, daß das Reich genötigt ist, die reichen Mittel, die den Gemeinden aus den Maßnahmen des Reichs zufließen, für *seine* Aufgaben mithinzuziehen⁶. Dem würde das vorgeschlagene Gesetz entgegenarbeiten.

Diese grundsätzlichen Bedenken gegen den Gesetzentwurf hat mein Staatssekretär⁷ in einer fernmündlichen Besprechung am Vormittag des 2. März zugleich mit der Bitte, der Öffentlichkeit von dem Plane einer *gesetzlichen* Regelung noch keine Kenntnis zu geben, Ihrem Herrn Staatssekretär⁸ mitgeteilt, der die Erfüllung dieser Bitte auch in Aussicht gestellt hatte. Herr Ministerialdirektor Surén sollte darauf hinweisen, daß eine rege Beteiligung [an] der HJ-Heimbeschaffung *erwünscht* ist, nicht aber auch ein *Gesetz* verkündigen, das eine Verpflichtung der Gemeinden festlegt. Ich habe nur mit größter Überraschung davon Kenntnis nehmen können, daß am Nachmittag des gleichen Tages Herr Ministerialdirektor Surén bei der Eröffnung der Werbeaktion für die Heimbeschaffung der HJ gleichwohl eine *gesetzliche* Regelung angekündigt hat⁹.

Ich bitte Sie, von der Weiterverfolgung des Entwurfs abzusehen¹⁰.

Der Stellvertreter des Führers, der Reichsschatzmeister der NSDAP und der Herr Preußische Finanzminister haben Abschrift dieses Schreibens, unter Fortlassung des drittletzten Absatzes, erhalten.

Graf Schwerin von Krosigk

⁶ Besprechung Schwerin v. Krosigks mit Frick nicht nachgewiesen. Den Anlaß dürfte die Etatplanung für das Haushaltsjahr 1938/39 (vgl. Dok. Nr. 4) oder bereits die Vorbereitung des 3. Finanzausgleichs-ÄndG gebildet haben; hierzu s. Dok. Nr. 70 u. ö.

⁷ Fritz Reinhardt.

⁸ Hans Pfundtner.

⁹ S. KAG 1938, S. 3453; SCHULTHESS 1938, S. 48; NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/I, Nr. 614.

¹⁰ Reaktion des RIM und Fortgang s. Dok. Nr. 72.

Zitierhinweis

Nr. 54 Der Reichsminister der Finanzen an den Reichs- und Preußischen Minister des Innern. 5. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d054>